

징 계 사 항

1. 제 목 : 복무규정 및 임직원 행동강령 위반

2. 징계대상자 : ■■■ x급 ○○○

3. 징 계 종 류 : 경징계(감봉)

4. 징 계 사 유

가. 업무 개요

위 직원은(이하 '징계대상자'라 한다) 'xx. x. xx. ■■■에 입사하였고, 'xx. x. x.부터 'xx. xx. xx.까지 ◆◆ ▲▲으로 근무하였으며, 현재는 ■■■ ▣▣으로 근무하고 있는 직원입니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에서는 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며, 맡은바 직무를 성실히 수행한다고 정하고 있으며, 같은 규정 제9조의3(친절·공정 의무)에서는 공·사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 같은 규정 제39조(출장명령)에 따르면 직원이 업무수행을 위하여 출장할 때에는 사전에 출장명령을 받아야 하며, 출장기간 중 수명사항을 변경하여야 할 사유가 발생한 때에는 가장 신속한 방법으로 사전에 소속부서장에게 보고하고 지시를 받아야 한다고 정하고 있습니다.

아울러 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제14조(재산의 사적사용·수익금지)에서는 임직원은 업무용 차량, 각종 사업용 또는 사무용으로 제공되는 물품 기타 동산, 부동산 등 공단 소유재산과 공단 예산의 사용으로 제공되는 부가서비스

등을 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용·수익하여서는 아니 된다고 정하고 있으며, 공단 「차량운영 및 차량보조비 지급지침」 제9조의3(운전자 금지행위) 제5항에서는 차량을 사적으로 운행하는 행위를 하여서는 아니 된다고 정하고 있습니다.

따라서 공단 직원인 징계대상자는 제규정을 준수하고, 맡은 바 직무의 공·사를 분별하여 성실히 신속·정확하게 수행하여야 하며, 직무를 수행함에 있어 공단 소유 자산을 정당한 사유 없이 사용해서는 아니 됩니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 주거환경개선사업 운영위원회 심의·운영 부적정

징계대상자는 ▲▲으로 근무하면서 국가유공자 주거환경개선사업 운영위원회의 심의에 필요한 안건 자료를 제공함으로써, 운영위원들의 공정한 심의를 통해 지원대상자가 선정되어야 하는데, 징계대상자는 xxxx년 상반기 주거환경개선사업을 추진하면서 [표 1]과 같이 부적절하게 업무를 처리하여 공정한 선정 절차와 투명한 공공재정 집행에 저해를 준 사실이 있습니다.

[표 1] 주거환경개선사업 심의·운영 확인된 사항

주요사안	확인된 사항

2) 대상자 선정 배점기준표 부적정

주거환경개선사업 추천대상자는 「대상자 선정 배점기준표」를 기준으로 현장 실사를 통하여 점수를 부여하며, 지원대상자 결정은 배점 취득점수순으로 하되, 동점자가 발생 시 평점요소(긴요도, 급여자격, 장기요양등급, 대상구분, 연령) 순서에 따라 결정된다고 정하고 있으며, 현장실사에 의한 지원기준은 비장애(일반) 시설물 내·외부 지원기준과 장애시설물 지원기준으로 대상자의 주거상태 등을 조사하여 지원항목별 현장 조사서를 작성하여야 합니다.

그런데 xxxx년 상반기 주거환경개선사업 현장실사 자료를 확인 결과, [표 2]와 같이 운영위원회 심의안건자료에 개인별 배점이 부여되어있는 것으로 확인되나, 지원항목별 현장조사서는 작성하지 않은 것으로 확인되며, 징계대상자는 긴급·보통으로만 되어 있어 서식으로만 판단하기 어려워 담당자가 자의적으로 판단하는 등 지원항목별 현장조사서를 작성하는 근거에 대하여 잘 모르겠으며, 관례상 현장 실사자들이 작성하지 않는 것으로 변명하였습니다.

[표 2] 주거환경개선사업 현장실사 확인된 사항

개인별 배점 내역	미작성 서식
	▪ [별지 제4-1호] 지원 항목별 현장 조사서 - 내부 시설물 공사 ▪ [별지 제4-2호] 지원 항목별 현장 조사서 - 외부 시설물 공사 ▪ [별지 제4-3호] 지원 항목별 현장 조사서 - 장애 시설물

3) 출장 수명사항 위반 및 업무용 차량 사적 이용

징계대상자는 주거환경개선사업 현장실사를 위해 서울과 인천지역 실측 대상 (xx건)으로 'xx.x.xx~x.xx.까지 x주간 출장복명을 득하고 현장 실사를 실시하였으나, 출장 내역을 확한 결과, [표 3]과 같이 출장지역을 벗어나 자택으로 귀가하고 다음날 출장지로 이동한 건이 xx건, 이동거리 x,xxxkm, 기타 통행료, 유류비 등 소요 경비 ###,###원 발생이 확인되었습니다.

[표 3] 출장지 외 이동 내역

(단위: km, 원)

[illegible]

※ 제천(도착지 또는 출발지는 피진정인 주거지역)

[소요경비 내역]

(단위: km, 원)

출장기간	숙박일자	출장지 ↔ 자택	실사가구 수	통행료	주유비	합 계

※ 임직원 여비업무 처리기준 휘발유 연비(11.57) 기준 및 한국석유공사 일자별 평균 판매 단가 적용

또한, 징계대상자는 'xx.x.xx.(월) 현장실사 가구(종로구 행촌동) 실사 후(xx:xx경) 다음 날이 휴일(x·x)임에 따라 사무실에 업무용 차량을 반납 후 자차로 퇴근하여야 하나, 특별한 사유 없이 업무용 차량을 이용하여 자택으로 귀가, 이후 'xx.x.x.(수) 서울 현장실사 지역으로 하여 이동거리 xxxkm, 통행료, 유류비 등 추가 소요경비 #,###원 발생 확인되었으며,

아울러 업무용 차량(렌탈) 반납 시 운행일지 최종 주행거리는 xx,xxxkm로 기록되어 있으나, 차량 주행거리는 xx,xxxkm로 운행일지와 주행거리가 xxxkm 차이가 있었으며, 징계대상자는 “차량 사용 후 즉시 기록하여야 하는데 그러지 못하다 보니 문제가 있었다고” 변명하였습니다.

한편 출장지 숙박 여부에 따라 x일 현장실사 가구 수를 확인한 결과, 자택에서 출발하여 현장실사 시 평균 x~x가구, 출장지역에서 숙박 후 현장실사 시 평균 x~x가구 실사(x일 최대 x가구 편차)로 차이가 보이고 있으며 징계대상자는 현장실사 기간(x.xx~x.xx) 중 x일은 일 x~x가구뿐이 실사를 진행하지 못하여 매우 비효율적인 현장실사를 진행한 것으로 확인되었습니다.

5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 현장실사자 부재로 처음 업무를 담당하여 많은 어려움이 있었고, 중요한 원가계산과 설계도면 작업에 집중하여 실수가 있었으며, 출장지에서 숙박하고 안 하고는 현장실사에 큰 영향을 주지 않고 있어 실사 담당자들에게 꼭 숙박하라고 강요할 수 없으며, 오전 x시부터 오후 x시까지 현장실사를 하면 된다는 주장과 출장 시 숙박하지 않은 사유에 대해서는 '그냥 자택에 가야 해서 그렇게 하였다고' 변명하였습니다.

또한, 추천대상자의 배점기준표 및 지원항목별 현장조사서는 작성하지 않았으며, 개인별 배점은 현장실태보고서를 보고 결정하는 등 주거환경개선사업 지원에 필요한 범위를 지정하는 것은 배점표와 직접적 관련은 없지만, 간접적 관련은 있는 것으로 소명하였습니다.

그러나 징계대상자는 xxxx년 제x차 주거환경개선사업 운영위원회 개최 시 공공재정으로 운영되는 국가유공자의 주거환경개선사업은 투명한 대상자 선정 절차와 적재적소에 효율적인 예산집행이 반드시 필요하나, 위와 같이 부적절하게 업무를 한 것으로 판단됩니다.

또한, 「국가유공자 등 주거환경개선사업규정시행세칙」 제12조(대상자 선정기준)에서는 주거환경개선사업 추천대상자는 배점기준표를 기준으로 현장실사를 통하여

점수를 부여하며, 같은 세칙 제13조(현장 실사)에 따르면 현장 실사에 의한 지원기준은 비장애(일반) 시설물 내·외부 지원기준과 장애시설물 지원기준에 따른 대상자의 주거상태 등을 조사하여 지원항목별 현장 조사서를 작성하여야 하나, 현장 실사자들의 자의적 판단하에 「대상자 선정 배점기준」, 「서비스 총괄 지원기준(긴요도)」 점수 작성으로 지원대상자 결정의 공정성을 훼손한 것으로 판단됩니다.

아울러 징계대상자는 규정에서 정한 기일내에 운영위원들에게 심의안건을 제공하여야 함에도 불구하고 외부위원에게는 운영위원회 개최x일 전인 'xx.x.xx.일에, 내부위원에게는 당일인 'xx.x.xx.일에 심의안건을 제공하여 운영위원들이 xxx여건에 달하는 심의자료를 정확하게 확인하고 판단할 수 있는 물리적 시간을 제공하지 않았으며, 이러한 결과로 운영위원들이 공정하고 내실 있는 안전심의를 하기 어려운 상황이 발생 되었고, 결국 ♠♠에서 ♠♠ 의견제시, 공사계약 중지, 원가내역서 재검토 등 심의·의결된 가구에 대한 지원금액 재산정을 위한 운영위원회가 재개최되도록 하는 결과가 초래되었으며, 국가유공자 주거환경개선사업의 행정력 낭비, 공사 지연 등 지원대상자 선정과정의 업무지장을 유발하고 투명성을 저해하였습니다.

한편 징계대상자는 서울·인천지역 주거환경개선사업 현장실사 시 부서장의 승인 없이 출장지를 벗어나 업무용 차량을 이용하여 자택으로 출·퇴근 등 출장 목적과 다르게 비효율적으로 업무를 처리하여 실사업무가 부적절하게 이루어진 점, 업무용 차량을 사적으로 이용하여 부서장의 승인을 받지 않고 출장지와 자택 사이 평균 xxxkm를 출·퇴근하여 개인 안전 및 업무 소홀 등 소요경비 ##,###원이 발생, 출장 복귀 시 업무용 차량을 반납하여야 하나, 미반납하고 자택으로 귀가하여 소요경비가 발생되게 한 행위는 출장 기간 중 수명 사항 및 공단 재산의 사적 사용 위반에 해당됩니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「인사규정」 제50조(복무원칙), 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 제9조의3(친절·공정의무), 제39조(출장명령), 「한국보훈복지의료공단

임직원 행동강령」 제14조(재산의 사적사용·수익금지), 「차량운영 및 차량보조비 지급지침」 제9조의3(운전자 금지행위)을 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계(감봉)” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

XXXX. X. XX.

○ ○ ○ ○ ○